114年司法官律師考試 - 行政法（2301）

114年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
114年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
本文件僅整理行政法部分（第21-55題）

第1題（原第21題）

關於行政法之法源，下列敘述何者正確？

(A) 自治條例雖無須特定法律之授權，仍可限制人民權利
(B) 總統發布之緊急命令，乃是位階等同於法規命令之成文法源
(C) 大法庭制度施行後，法官審判時即不得再參考判例及決議
(D) 行政程序法施行後，基於依法行政原則，習慣法已失其法源地位

答案：(A)

第2題（原第22題）

環保機關查獲地下油槽滲漏污染地下水，通知負責人限期改善，否則依法處罰，惟在限期改善期限屆至前，即對油槽之負責人裁處罰鍰。關於環保機關之裁罰行為，下列敘述何者正確？

(A) 違反比例原則
(B) 裁罰處分無效
(C) 基於維護公益並未違法
(D) 違反誠實信用原則

答案：(D)

第3題（原第23題）

依據學說與司法實務見解，對於不確定法律概念是否具有判斷餘地，下列敘述何者錯誤？

(A) 考試成績之評定，閱卷委員應有判斷餘地，但若試題屬簡答題且評分標準已客觀明確，即無判斷餘地
(B) 學校依據性別平等教育法就校園性別事件組成之調查小組，其調查報告對於性騷擾之事實認定屬於判斷餘地，法院應受拘束
(C) 行政機關就其事項雖具有判斷餘地，但若有出於與事物無關之考量之情事，法院仍得介入審查
(D) 獨立委員會所作成的評價決定具有判斷餘地，行政法院之審查應受到限制，但涉及人民基本權利屬性的判斷，仍應提高審查密度

答案：(B)

第4題（原第24題）

行政機關依職權訂定裁量基準，其所屬機關在處理具體個案時認為個案情形特殊，未依此裁量基準作成個案裁量決定，有關此個案裁量決定，下列敘述何者正確？

(A) 即使具體個案情況特殊，所屬機關仍須遵守裁量基準
(B) 裁量基準為行政指導準則，對所屬機關具事實拘束力
(C) 裁量本屬個案決定，故具通案性質之裁量基準係供下屬參考用
(D) 為達成具體個案之公平正義，此裁量可依個案特殊情形而定

答案：(D)

第5題（原第25題）

下列何者不發生行政法之法律關係？

(A) 人民因亂丟垃圾而受主管機關裁處罰鍰
(B) 行政機關與人民締結契約，授予人民行使公權力之權限
(C) 政府採購案之得標廠商與採購機關所訂定之採購契約
(D) 地方政府之垃圾車於執行職務時撞傷人民

答案：(C)

第6題（原第26題）

下列行政機關之委員，何者不受依法獨立行使職權之保障？

(A) 中央選舉委員會
(B) 公務人員保障暨培訓委員會
(C) 金融監督管理委員會
(D) 國家運輸安全調查委員會

答案：(C)

第7題（原第27題）

組織法規修正後，甲機關之某項職掌移由乙機關管轄時，下列敘述何者錯誤？

(A) 若相關行政法規仍規定甲機關為管轄機關，且甲機關仍存續時，甲機關與乙機關得聯名公告變更管轄之事項
(B) 若甲機關被裁撤，其中部分職掌由乙機關承受，但相關行政法規仍載明甲機關為管轄機關，得由乙機關單獨公告變更管轄之事項
(C) 關於機關管轄變更之公告，原則上自公告之日起算至第3日起發生移轉管轄權之效力
(D) 若甲機關尚有1件已受理之申請案，甲機關雖然存續但已不再具有本案管轄權，則甲機關原則上仍得繼續處理本案

答案：(D)

第8題（原第28題）

建築法規定，非縣政府所在地之鄉、鎮，適用本法之地區，非供公眾使用之建築物或雜項工作物，得委由鄉、鎮公所依規定核發執照。若鄉、鎮公所欲就核發此執照之事項形成相關規定，應以下列何種規範為之？

(A) 自治規則
(B) 委辦規則
(C) 委託規則
(D) 自律規則

答案：(B)

第9題（原第29題）

教育部委託大學入學考試中心辦理大學入學考試事務，該中心所為之行政處分，當事人如有不服，應向何機關提起訴願？

(A) 行政院
(B) 教育部高等教育司
(C) 大學入學考試中心
(D) 教育部

答案：(D)

第10題（原第30題）

下列何者適用或準用公務人員保障法之規定？

(A) 政務官
(B) 公營事業依法任用之人員
(C) 公立學校聘任之教師
(D) 民選公職人員

答案：(B)

第11題（原第31題）

關於給付行政之概念，下列敘述何者錯誤？

(A) 給付行政是指提供人民給付、服務或給與其他利益的行政作用
(B) 行政機關對於給付行政的實施有較大之選擇自由，得以公法型態或私法型態為之
(C) 凡是給付行政涉及金錢或財務給予者，縱無預算作為依據，亦得為給付行政
(D) 行政機關事後廢棄給付行政的具體處分時，應考量相對人的信賴利益

答案：(C)

第12題（原第32題）

內政部就平均地權條例有關銷售預售屋書面契據不得轉讓之規定所為之統一解釋，其性質為何？

(A) 行政處分
(B) 行政計畫
(C) 行政指導
(D) 行政規則

答案：(D)

第13題（原第33題）

甲工廠向乙行政機關請領裝設先進環保設備之補助，乙機關慮及，若甲未將環保設備實際用於生產過程，得立即追回該補助，並避免因此產生補償責任，乙機關應如何處置最為妥適？

(A) 直接作成發放補助之處分，並在確認甲未實際運用設備時，撤銷該行政處分
(B) 直接作成發放補助之處分，並在確認甲未實際運用設備時，廢止該行政處分
(C) 作成發放補助之處分，並於該處分中，附加「甲應將設備運用於生產過程」之附款；在確認甲未實際運用設備時，溯及廢止該行政處分
(D) 作成發放補助之處分，並於該處分中，附加「甲應將設備運用於生產過程」之附款，否則嗣後將向行政法院訴請返還該補助

答案：(C)

第14題（原第34題）

關於行政處分性質之敘述，下列何者正確？

(A) 判定役男甲體位為免役體位，係形成處分
(B) 核准外國人乙歸化為中華民國國民，係確認處分
(C) 任命丙為公務人員，係下命處分
(D) 撤銷丁建築執照發放，係形成處分

答案：(D)

第15題（原第35題）

下列何者非屬行政處分之附款？

(A) 交通主管機關核發小型車普通駕駛執照，註記不得駕駛聯結車、大客車與大貨車
(B) 建築主管機關核發建築執照，註記須向機關提供合法廢土棄置場所之證明後，始得開工
(C) 農業主管機關核定同意農地設置太陽能發電設備，但核定書內敘明，若未依核定計畫內容設置，得廢止之
(D) 主管機關核准餐廳經營之營業許可，但註明須設置噪音污染防制設備

答案：(A)

第16題（原第36題）

人民如與 A 直轄市之原住民族事務主管機關締結行政契約後，下列何機關於該行政契約關係外行使公權力，有補償規定之適用？

(A) 內政部
(B) A直轄市地政主管機關
(C) 原住民族委員會
(D) A直轄市山地原住民區之區公所

答案：(B)

第17題（原第37題）

關於行政契約之法律效果，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政機關與人民以行政契約約定國家考試之錄取決定，該行政契約無效
(B) 行政契約若締約機關欠缺事務管轄權而構成重大明顯之瑕疵者，該行政契約無效
(C) 行政機關與人民締結之行政契約，未依行政程序法規定以書面方式為之，該行政契約無效
(D) 行政機關與人民締結侵害第三人權利之行政契約，若締約前未經該第三人書面同意，該行政契約無效

答案：(D)

第18題（原第38題）

甲使用特定建築物經營商業，違反建築法中建築物不得變更使用之法定義務，同時甲所經營之商業項目，未向主管機關申領營利事業登記證，也違反商業登記法中商業登記之作為義務。就甲於本案所應受之行政罰，下列敘述何者正確？

(A) 本案共存在兩項違法行為，應依建築法與商業登記法分別裁處行政罰
(B) 本案僅存在單一違法行為，屬於想像競合從一重處斷，故應以建築法裁處行政罰
(C) 本案僅存在單一違法行為，不作為義務應優先於作為義務，故應以建築法裁處行政罰
(D) 本案僅存在單一違法行為，主要違法目的在於違規經營商業，故應以商業登記法裁處行政罰

答案：(A)

第19題（原第39題）

關於行政罰與刑罰之敘述，下列何者錯誤？

(A) 與刑法有別，行政罰法對於共同違法行為，並不區分共同正犯、教唆或幫助者
(B) 行為非出於故意或過失者，不予處罰，過失行為之處罰，以有特別規定者為限
(C) 不得因不知法律或法規而免除刑事或行政處罰責任。但按其情節，得減輕或免除其刑或處罰
(D) 行政罰法以處罰違反行政法上義務為限

答案：(B)

第20題（原第40題）

關於公物，下列敘述何者錯誤？

(A) 公物之所有權人得為私人
(B) 公物得依事實行為而提供公用
(C) 公務所必需之公物，得為行政執行之標的物
(D) 公物得為自然山域或水域

答案：(C)

第21題（原第41題）

關於行政程序法之代理人規定，下列敘述何者錯誤？

(A) 代理權之授與，及於該行政程序有關之全部程序行為。但申請之撤回，非受特別授權，不得為之
(B) 代理人有二人以上者，為避免個別代理行為之矛盾產生，故必須以共同代理方式為之
(C) 代理人與當事人間有基於信任之契約關係，故代理人經本人同意後，始得委任他人為複代理人
(D) 代理權不因本人死亡或其行政程序行為能力喪失而消滅，法定代理有變更或行政機關經裁併或變更者亦同

答案：(B)

第22題（原第42題）

下列何者非屬行政處分？

(A) 交通警察在十字路口以手勢指揮交通
(B) 海巡人員以向海面開槍之方式，命越界捕魚之船隻退離
(C) 道路管理機關在既成道路上鋪設柏油
(D) 衛生主管機關以通知單要求特定人於指定日期，讓公務員進入其住居所噴灑藥劑，撲滅病媒蚊

答案：(C)

第23題（原第43題）

依行政程序法、訴願法及行政訴訟法規定，關於寄存送達之敘述，下列何者正確？

(A) 行政程序及訴願之寄存送達，自送達完畢時即發生效力
(B) 訴願及行政訴訟之寄存送達，自送達完畢時即發生效力
(C) 行政程序及訴願之寄存送達，自寄存之日起，經10日發生效力
(D) 訴願及行政訴訟之寄存送達，自寄存之日起，經10日發生效力

答案：(D)

第24題（原第44題）

關於政府資訊公開法規定之敘述，下列何者正確？

(A) 與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，不待國民申請，原則上即應主動公開
(B) 國民申請提供政府資訊，以主張或維護其法律上利益有必要者為要件
(C) 國民申請提供之政府資訊包含有侵害個人隱私之部分時，全部均不得提供
(D) 申請提供政府資訊遭到拒絕而不服者，不得單獨就該拒絕決定提起行政救濟

答案：(A)

第25題（原第45題）

有關行政執行法對於將公法上金錢給付義務人予以管收之要件，下列何者錯誤？

(A) 執行機關不得在命義務人提供擔保、限期履行前，即向法院聲請裁定管收
(B) 管收要件包含義務人有逃匿之虞，或其可能履行義務，卻故不履行，或為虛偽財產報告或拒絕報告
(C) 義務人經通知不到場而受拘提後，才能予以管收，如義務人自行到場接受調查者，不得予以管收
(D) 義務人如因管收難以維持家計或罹患疾病無法治療，應逕予停止管收，無須聲請法院裁定

答案：(C)

第26題（原第46題）

A公司在其工廠旁違法搭建了一處臨時倉庫，經主管機關查獲後，依建築法相關規定，命令A公司於 30日內自行拆除該違建，並於處分書中明確告知逾期不履行將予以強制執行。A公司逾期未拆除，且未提出任何異議。關於此類行為義務之強制執行，下列敘述何者正確？

(A) 主管機關可直接派員拆除該違建，並將拆除費用加計行政成本全額向A公司追償
(B) 主管機關應先對A公司處以怠金，若A公司仍不履行，方可進行強制拆除
(C) 主管機關應向法院聲請強制執行，由法院執行處負責拆除該違建
(D) 主管機關可委託第三人代為拆除該違建，並將拆除費用估計後，命A公司預先繳納

答案：(D)

第27題（原第47題）

下列何者非屬確認訴訟之標的？

(A) 確認道路交通安全規則無效
(B) 確認當事人是否屬於某公法人之會員
(C) 確認某筆土地是否具有公用地役關係
(D) 確認當事人是否具有中華民國國籍

答案：(A)

第28題（原第48題）

依司法實務見解，公立大學依法解聘其教師甲，並議決1年不得聘任為教師。甲對上開解聘及1年不得聘任為教師不服而提起救濟時，下列敘述何者正確？

(A) 甲就解聘，得向教育部提起訴願
(B) 甲就解聘，得以教育部為被告，提起確認聘任法律關係存在之訴
(C) 甲就1年不得聘任為教師，得提起確認聘任法律關係存在之訴
(D) 甲就1年管制期間，得以教育部為原處分機關，提起訴願

答案：(D)

第29題（原第49題）

人民甲與行政機關締結行政契約後，甲因情事變更，向行政機關申請調整契約內容，但行政機關函覆「本案不符情事重大變更之法定要件」，拒絕調整。依最高行政法院實務見解，甲應如何提起行政訴訟？

(A) 提起課予義務訴訟，請求法院判命行政機關作成同意調整之行政處分
(B) 提起一般確認訴訟，請求法院為確認情事變更法律關係存在之判決
(C) 提起一般給付訴訟，請求法院判命行政機關為同意調整之意思表示
(D) 提起撤銷訴訟，並請求法院為增、減給付或變更其他原有效果之判決

答案：(C)

第30題（原第50題）

下列何者非屬應適用律師強制代理之事件或案件？

(A) 高等行政法院管轄之環境保護、土地爭議之第一審通常訴訟程序事件
(B) 都市計畫審查程序事件
(C) 人民聲請憲法法庭就法規範及裁判憲法審查之案件
(D) 人民向最高行政法院提起之事件

答案：(C)

第31題（原第51題）

關於審判權之爭議，下列敘述何者正確？

(A) 行政法院對人民提起之行政訴訟事件，認無審判權而屬於刑事法院之審判權時，得逕予裁定駁回其訴
(B) 民事法院認無審判權移送行政法院，行政法院亦認其無審判權，應聲請大法官就審判權爭議作成統一解釋
(C) 依現行制度，難以區分法律關係屬於公法或私法時，當事人可以合意定審判權之歸屬，受理之法院受其拘束，不得再依職權審查審判權之有無
(D) 行政法院受理訴訟認無審判權，以裁定移送民事法院審理，該裁定確定後，民事法院認其亦無審判權，應裁定停止訴訟程序，並向最高法院請求指定有審判權之管轄法院

答案：(D)

第32題（原第52題）

因作業疏失，甲行政機關誤撥付款項予乙人民，下列敘述何者正確？

(A) 甲對乙雖因撥款錯誤之行政事實行為而取得對乙之不當得利返還請求權，但尚不得作成下命處分命乙返還
(B) 甲得作成書面行政處分，限期命乙返還
(C) 甲機關得逕行移送行政執行
(D) 甲須向普通法院訴請乙返還所受領之不當得利

答案：(A)

第33題（原第53題）

人民於下列何種情形之下得請求損失補償？

(A) 被違規行駛之垃圾車撞傷
(B) 因為跌入未設警告標誌之馬路坑洞而受傷
(C) 因為搭乘臺灣鐵路公司之火車出軌而受傷
(D) 主管機關依法徵收前已埋設地下設施物，妨礙土地所有權人之權利行使

答案：(D)

第34題（原第54題）

行政機關對甲作成行政處分，但處分書中未記明理由，如無依法得不記明理由之情事，關於行政機關之補正，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲無向原處分機關請求補正之權利，僅得提起行政爭訟請求撤銷原處分
(B) 僅有原處分機關可以補正處分理由，其上級機關不得為之
(C) 只要在行政訴訟事實審言詞辯論終結前補正處分理由，均屬適法
(D) 補正理由雖不足以支持原處分之合法性，亦不影響補正之效力

答案：(C)

第35題（原第55題）

依行政程序法規定，有關聽證之敘述，下列何者正確？

(A) 非經法規明文規定，行政機關不得舉行聽證
(B) 聽證，必要時得舉行預備聽證；但聽證終結後，行政機關不得再為聽證
(C) 聽證主持人，不論行政機關首長或其指定人員擔任，均應具備法制專長
(D) 不服依聽證作成之行政處分，其行政救濟程序，免除訴願及其先行程序

答案：(D)
